

코스닥시장 업무규정 시행세칙 일부개정세칙안

1. 개정이유

- 「상법」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 개정으로 자기주식 매매와 관련하여 「코스닥시장 업무규정」이 개정됨에 따라, 관련 사항을 정비하고자 함

2. 주요내용

- 주권상장법인의 자기주식 직접 매도 관련 사항 정비(안 제10조)
 - 「상법」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 개정에 따라 정규장을 통한 자기주식 처분이 불가하여, 자기주식 매매 방법 관련 조항 정비
- 주권상장법인의 자기주식신탁을 통한 간접 매도 관련 사항 정비(안 제7조의2, 제12조)
 - 「상법」 개정에 따라 상장회사의 자기주식을 보유하는 신탁업자는 신탁계약 기간 동안 해당 주식 처분이 불가하여, 자기주식 신탁매매 방법 관련 조항 정비
- 기타 조문 정비(안 제24조)

3. 참고사항

☐ 심사등 : 리스크관리부 심사 완료(심사연번호 : 00-00)

☐ 기타 : 신·구조문대비표

코스닥시장 업무규정 시행세칙 일부개정세칙안

코스닥시장 업무규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조의2제1항제1호의2 전단 중 “취득 또는 처분”을 “취득”으로 한다.

제10조제1항제1호 가목 중 “취득(또는 처분)”을 각각 “취득”으로 하고, 같은 항 제3호 각 목 외의 부분 중 “같은 호의 높은 가격 또는 낮은 가격”을 “직전의 체결가격과 최우선매수호가의 가격 중 높은 가격”으로 하며, 같은 조 제5항 중 “예상최우선매수호가로, 최우선매도호가는 예상최우선매도호가”를 “예상최우선매수호가”로 한다.

제12조 전단 중 “자기주식신탁매매거래”를 “자기주식신탁매수”로 한다.

제24조제1항 후단 중 “매수 또는 매도”를 “매수”로 한다.

부 칙

이 세칙은 2026년 7월 2일부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제7조의2(다수계좌와 관련된 주문 내용의 일괄호가) ① 규정 제9조제1항 단서에서 "세칙에서 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.	제7조의2(다수계좌와 관련된 주문 내용의 일괄호가) ① ----- ----- ----- ----- -----.
1. (생략)	1. (현행과 같음)
1의2. 신탁업을 영위하는 회원이 법시행령 제109조제1항제5호에 따라 개별 신탁재산(자기주식 <u>취득 또는 처분</u> 을 위한 신탁재산은 제외한다)을 효율적으로 운용하기 위하여 자기 명의의 계좌로 주문내용을 호가하는 경우. 이 경우 신탁업무를 담당하는 자를 구분할 수 있어야 한다.	1의2. ----- ----- ----- <u>취득</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----.
2.·3. (생략)	2.·3. (현행과 같음)
② (생략)	② (현행과 같음)
제10조(주권상장법인의 자기주식 매매방법) ① 규정 제10조에 따른 호가는 다음 각 호의 방법으로 한다.	제10조(주권상장법인의 자기주식 매매방법) ① ----- ----- -----.
1. (생략)	1. (현행과 같음)
2. 규정 제10조제1항에 따라 호	2. -----

가하는 경우 호가수량은 다음
각 목의 수량(매매수량단위
미만의 수량은 매매수량단위
로 절사한다. 이하 이 호에서
같다)중 많은 수량 이내. 다
만, 그 수량이 발행주식총수의
100분의 1에 해당하는 수량을
초과하는 경우에는 발행주식
총수의 100분의 1에 해당하는
수량 이내로 한다.

가. 주권상장법인이 자기주식
취득(또는 처분)을 위하여
금융위원회에 신고한 취득
(또는 처분)예정 주식수의
100분의 10에 해당하는 수
량

나. (생략)

3. 규정 제10조제1항제2호를 적
용함에 있어 같은 호의 높은
가격 또는 낮은 가격이 호가
가격단위와 일치하지 않는 경
우 같은 호의 상한과 하한은
다음 각 목에 따라 산출한다.

가.·나. (생략)

② ~ ④ (생략)

⑤ 정규시장에서 매매거래가 성

-----.

가. -----
취득-----
----- 취득

나. (현행과 같음)

3. -----
----- 직전의 체결가
격과 최우선매수호가의 가격
중 높은 가격-----

-----.

가.·나. (현행과 같음)

② ~ ④ (현행과 같음)

⑤ -----

립되지 아니한 종목의 경우에는
 규정 제10조제1항제2호의 직전
 의 체결가격은 당일의 기준가격
 으로 보고, 제52조제1항제1호에
 따라 예상최우선평가가 공표되
 는 경우에는 같은 호의 최우선
 매수호가는 예상최우선매수호가
로, 최우선매도호가는 예상최우
선매도호가로 본다.

⑥ (생략)

제12조(주권상장법인의 자기주식
 신탁 매매방법) 제10조 및 제11
 조는 회원이 규정 제12조에 따
 른 방법으로 자기주식신탁매매
거래를 위한 호가를 제출하는
 경우에 준용한다. 이 경우 제10
 조제1항제2호의 호가수량은 발
 행주식총수의 100분의 1에 해당
 하는 수량 이내의 수량으로 하
 고 제11조제1항제2호의 호가수
 량은 신탁재산총액 범위내에서
 취득가능한 최대수량 이내의 수
 량으로 한다.

제24조(시간외대량매매) ① 규정
 제21조제1항에 따른 시간외대량
 매매는 시간외시장의 호가접수

 ----- 예상최우선매수호가
 -----.

⑥ (현행과 같음)

제12조(주권상장법인의 자기주식
 신탁 매매방법) -----

 ----- 자기주식신탁매수-----

 -----.

제24조(시간외대량매매) ① -----

시간동안 매도 및 매수 쌍방당 사자간의 협의에 의하여 결정된 종목, 수량 및 가격 등의 협상 내용을 제22조의2제1항 각 호의 어느 하나에 따라 입력하는 방 법으로 신청하여야 한다. 이 경 우 규정 제10조제4항제2호에 따 라 금융위원회의 승인을 받아 시간외대량매매의 방법으로 자 기주식을 <u>매수 또는 매도</u>하고자 하는 주권상장법인으로부터 매 매거래를 위탁받은 경우에 회원 은 호가를 하기 전에 해당 사실 을 증빙할 수 있는 자료를 제출 하여야 한다. ② ~ ⑤ (생 략)	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 매수----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. ② ~ ⑤ (현행과 같음)
---	--